

LEI Nº 9.663, DE 17 DE JULHO DE 2012.

Dispõe sobre a criação da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional para as operações especiais das Polícias Civil e Militar do Estado, a ser paga aos policiais civis, militares e bombeiros militares que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento da gratificação de complementação de jornada operacional aos policiais civis, em atividade, da Polícia Civil do Estado, aos policiais militares e aos bombeiros militares em efetivo exercício, que atuam na área operacional das corporações.

§ 1º A Gratificação de Complementação de Jornada Operacional de que trata o *caput* tem como fato gerador a realização de atividade pública policial de natureza operacional, decorrente de antecipação ou prorrogação da jornada normal de trabalho do policial civil e militar.

§ 2º A vantagem pecuniária somente será atribuída para atender às necessidades eventuais decorrentes de situações excepcionais e temporárias de serviço das corporações.

Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º, consideram-se como situações excepcionais e temporárias as que decorram de:

I - execução de programas ou operações especiais de reforço à defesa social ou à segurança pública, constituídos de planejamentos específicos, com tempo de duração preestabelecido;

II - ocorrências localizadas de anormal perturbação da ordem pública que reclamem ações programadas de prevenção ou repressão em caráter ininterrupto;

III - serviços ou eventos inadiáveis para fazer face à necessidade da presença de polícia ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à proteção ou defesa da sociedade ou à segurança pública.

Art. 3º Para fins de cálculo da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional pela realização de operações especiais de antecipação ou prorrogação de jornada de trabalho, é fixado o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) por operação.

§ 1º O valor fixado no *caput*, destinado ao pagamento de cada operação, para efeito de cálculo da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, será reajustado anualmente, na mesma proporção e na mesma data do reajuste concedido ao funcionalismo público estadual.

§ 2º O policial poderá participar, durante o mês, de forma não consecutiva, de até oito operações especiais, que é o limite máximo de operações mensais, não podendo a quantidade de policiais recrutados para integrar as operações especiais em que haja antecipação ou prorrogação de jornada de trabalho ultrapassar a 10% (dez por cento) do total do efetivo das Polícias Civil e Militar do Estado em exercício durante o mês.

§ 3º O pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional será efetuado no mês subsequente ao da execução das operações especiais realizadas.

Art. 4º Devido a sua natureza jurídica e o caráter de transitoriedade, a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional não se incorpora, para nenhum efeito, ao vencimento, soldo, remuneração, proventos e subsídios do policial civil, militar e bombeiro militar, nem servirá de base de cálculo para qualquer vantagem.

Art. 5º A Gratificação de Complementação de Jornada Operacional somente será concedida dentro do limite da circunscrição onde estiver lotado o policial.

§ 1º A realização de operações especiais de antecipação ou prorrogação de jornada de trabalho deverá ser acompanhada de prévio planejamento estratégico, que poderá ser elaborado pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública (GGI), ou pelo Delegado-Geral de Polícia Civil, Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, sempre sob a coordenação direta do Secretário de Estado da Segurança Pública, para efeito de fixação do efetivo policial e o consequente pagamento da gratificação de que trata esta Lei.

§ 2º O prévio planejamento de que trata o *caput* deste artigo deverá ser submetido à apreciação e deliberação do Secretário de Estado da Segurança Pública.

§ 3º Após o término da operação especial será emitido relatório, o qual deverá ser remetido, para o conhecimento e avaliação, ao Secretário de Estado da Segurança Pública, ao Delegado-Geral de Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, dependendo da instituição que executar a operação e, se integrada, será emitido relatório único, encaminhado em qualquer caso ao Secretário de Estado da Segurança Pública.

§ 4º O planejamento da execução das operações especiais para antecipação ou prorrogação da jornada de trabalho deverá ser fundamentado com exposição indicando:

I - a situação excepcional e temporária que justifique a adoção de antecipação ou prorrogação de jornada de trabalho;

II - o tempo necessário ao atendimento da situação identificada;

III - o quantitativo dos policiais que deverão participar da operação especial decorrente de antecipação ou prorrogação da jornada;

IV - a projeção, elaborada pela respectiva corporação, do custo mensal da prestação do serviço operacional realizado pelo policial.

Art. 6º O pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional é inacumulável:

I - com a jornada normal de trabalho dos policiais, de acordo com o estabelecido na legislação que trata da matéria;

II - com a escala normal de serviço estabelecida pelas corporações.

Art. 7º Ao policial que estiver afastado de suas atividades funcionais por motivo de licença, dispensa, férias, cumprimento de sanção disciplinar, afastamento preventivo, aposentadoria, reserva remunerada ou qualquer outra situação que impeça o exercício profissional na área operacional da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Maranhão, não poderá ser atribuída a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a baixar as normas necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentários e financeiros da Secretária de Estado da Segurança Pública.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2012, 191º DA INDEPENDÊN-
CIA E 124º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

FÁBIO GONDIM PEREIRA DA COSTA
Secretário de Estado da Gestão e Previdência

ALUÍSIO GUIMARÃES MENDES FILHO
Secretário de Estado da Segurança Pública

LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 17 DE JULHO DE 2012.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 040, de 29 de dezembro de 1998, e da Lei Complementar nº 073, de 4 de fevereiro de 2004, e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado o inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 040, de 29 de dezembro de 1998, e inseridos ao mesmo artigo os incisos XII e XIII, com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)

I - o titular da Secretaria de Estado que tenha como finalidade a gestão da previdência social dos servidores públicos estaduais, como presidente; (NR)

(...)

XII - o Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento;

XIII - um representante dos militares.”

Art. 2º A denominação Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão constante das Leis Complementares nº 040, de 29 de dezembro de 1998 e nº 073, de 4 de fevereiro de 2004, fica alterada para Secretaria de Estado da Gestão e Previdência.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei Complementar pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2012, 191º DA INDEPENDÊN-
CIA E 124º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

FÁBIO GONDIM PEREIRA DA COSTA
Secretário de Estado da Gestão e Previdência

DECRETO Nº 28.416, DE 17 DE JULHO DE 2012.

Homologa os Decretos de Situação de Emergência nºs: 07, de 30 de maio de 2012, da Prefeitura de Chapadinha; 010, de 25 de maio de 2012, da Prefeitura de Graça Aranha; 07, de 22 de junho de 2012, da Prefeitura de Icatu; 004, de 21 de junho de 2012, da Prefeitura de Lago do Junco; 01, de 16 de junho de 2012, da Prefeitura de Mirinzal; 015, de 15 de junho de 2012, da Prefeitura de Pirapemas; 06, de 23 de maio de 2012, da Prefeitura de Presidente Vargas; 042, de 5 de junho de 2012, da Prefeitura de Timon; e 021, de 8 de junho de 2012, da Prefeitura de Vargem Grande.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 64, incisos III e V da Constituição Estadual, com fulcro na Lei Federal nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, no Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil e,

Considerando a situação anormal em função do baixo índice pluviométrico em regiões do Estado do Maranhão que compromete o bem-estar da população;

Considerando os resultados das análises de monitoramento dos índices pluviométricos, observados pelo Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, que demonstraram irregularidade na distribuição temporal e espacial das chuvas no Estado, com índices abaixo da média histórica, provocando perdas acentuadas à produção agrícola;

Considerando ser a estiagem um evento com característica gradual, de evolução crônica e de consequências danosas aos municípios e ao Estado;

Considerando as consequências resultantes desse evento, conforme relatórios municipais;

Considerando o parecer da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil sobre a situação;

Considerando, finalmente, competir ao Estado à preservação do bem-estar da população, bem como das atividades socioeconômicas nas regiões atingidas,

DECRETA:

Art. 1º Ficam homologados os Decretos de Situação de Emergência nºs: 07, de 30 de maio de 2012, da Prefeitura de Chapadinha; 010, de 25 de maio de 2012, da Prefeitura de Graça Aranha; 07, de 22 de junho de 2012, da Prefeitura de Icatu; 004, de 21 de junho de 2012, da Prefeitura de Lago do Junco; 01, de 16 de junho de 2012, da Prefeitura de Mirinzal; 015, de 15 de junho de 2012, da Prefeitura de Pirapemas; 06, de 23 de maio de 2012, da Prefeitura de Presidente Vargas; 042, de 5 de junho de 2012, da Prefeitura de Timon; e 021, de 8 de junho de 2012, da Prefeitura de Vargem Grande, que declaram situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência nas áreas dos Municípios, provocada por Estiagem - NE. SES - 12.401.

Parágrafo único. A situação de anormalidade é válida apenas para as áreas descritas no Relatório de Danos e Prejuízos dos Municípios.

Art. 2º Ficam autorizados os órgãos da Administração Pública Estadual que compõem o Sistema Estadual de Defesa Civil a prestarem apoio suplementar técnico e operacional aos municípios afetados, mediante prévia articulação e integração com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 3º Conforme previsto no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários atingidos, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.